

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/25/6059

הצעת חוק-יסוד : נשיא המדינה (תיקון – כשירות מועמדים לכהונה כנשיא המדינה)

1. תיקון סעיף 4 בחוק-יסוד : נשיא המדינה¹, בסעיף 4, אחרי "תושב ישראל" יבוא "זולת אם תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירת עוון או פשע או שנידון, בפסק דין סופי, לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת מועמדותו טרם חלפה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019"².

דברי הסבר

חוק-יסוד : נשיא המדינה (להלן – חוק היסוד), מסדיר, בין השאר, את אופן בחירת המועמדים לכהונה כנשיא המדינה. סעיף 4 לחוק היסוד קובע שכל אזרח ישראלי יוכל להציג את מועמדותו לכהונה כנשיא. חוק היסוד אינו מתייחס לכשירות מועמד שתלוי ועומד כנגדו כתב אישום פלילי בגין עבירת עוון או פשע או שהורשע בעבירה שעונשה למעלה משלושה חודשי מאסר בפועל ושלא חלפה תקופת ההתיישנות. תפקיד נשיא המדינה נושא עמו אופי ייצוגי וממלכתי, בסמכותו לחון אסירים ולקצוב את עונשם של אסירי עולם. לכן ראוי כי תנאי כשירות יבטאו את אופיו של התפקיד.

לפיכך, מוצע לקבוע כי אדם שתלוי ועומד כנגדו כתב אישום פלילי בגין עבירת עוון או פשע, או שהורשע בפסק דין סופי בעבירה שעונשה שלושה חודשי מאסר בפועל ושלא הסתיימה תקופת ההתיישנות הנוגעת להרשעתו, לא יוכל להיבחר לתפקיד נשיא המדינה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/890 ; הוסרה מסדר היום ביום כ"ד באלול התשפ"א (13 בספטמבר 2020) ; פ/23/2172) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/1847 ; הוסרה מסדר היום ביום כ"ד באלול התשפ"א (13 בספטמבר 2020)) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי אבידר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/223) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/249).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1423 ; הוסרה מסדר היום ביום כ"ד באלול התשפ"א (13 בספטמבר 2020) ;

¹ ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

² ס"ח התשע"ט, עמ' 298.

פ/2216/23) ועל ידי חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/2503/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' (פ/41/24), על ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה (פ/230/24), על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/1588/24), על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/1622/24) ועל ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת (פ/1687/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/2713/25).
הצעת החוק זהה לפ/2713/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)